

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2974/2532

นางสาวสายสุนีย์ แซ่มปรีดา
นายชาลี เซา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 202, มาตรา 207, มาตรา 209

ในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก ทนายจำเลยมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีเพราะป่วย ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 28 และ 29 กรกฎาคม 2529 แต่เสมียนทนายเข้าใจผิดได้แจ้งให้ทนายจำเลยทราบศาลเลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2529 เพียงวันเดียว ซึ่งในวันดังกล่าวทนายจำเลยก็มาศาลและได้ยื่นบัญชีระบุพยานจำเลยในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย แม้เสมียนทนายจำเลยได้ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลก็ตามก็อาจเข้าใจผิดได้ การที่ทนายจำเลยไม่ทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2529 และไม่มาศาลถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดพิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยส่งมอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน๗ง-๓๙๗๕ กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีศาลชั้นต้นนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ให้แก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่าเสมียนทนายจำเลยแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ให้ทนายจำเลย

ทราบผิดไปจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่า จำเลย
ดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางประวิงคดี และจงใจขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้น
พิจารณาแล้วอนุญาตให้พิจารณาใหม่

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า ในวันที่นัดสืบพยานโจทก์เป็นครั้งแรกหลังจากที่จำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีนั้นทนายจำเลยป่วยได้มอบฉันทะให้นายจรรูญ เสมียนทนายนำคำร้องมายื่นต่อศาลเพื่อขอเลื่อนคดี ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา และวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา ที่จำเลยอ้างและนำสืบว่า นายจรรูญเสมียนทนายเข้าใจว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์วันเดียวในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เวลา ๙ นาฬิกา นายจรรูญได้แจ้งให้ทนายจำเลยทราบซึ่งในวันดังกล่าวทนายจำเลยก็ได้มาศาลและได้ยื่นบัญชีระบุพยานจำเลยเพิ่มเติมนั้นจำเลยมีนางศรีสมร คงคะจันทร์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเป็นพยานเบิกความรับรองในข้อนี้ นายจรรูญนั้นแม้จะได้ลงลายมือชื่อรับทราบวันนัดสืบพยานโจทก์ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแต่ก็อาจเข้าใจผิดว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เพียงวันเดียว คดีมีเหตุผลน่าเชื่อว่าทนายจำเลยไม่ทราบว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกาเป็นวันแรก จึงไม่ได้มาศาลในวันดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา

พิพากษายืน.

(ครีฎมิ สุวรรณโรจน์-สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

ศาลแพ่ง - นายนิรัตน์ เกตุไทย
ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูรย์ เนติโพธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>